

מסורת הש"ס

(א) [ר"ה כח:] (ב) מנחות
לו: (ג) זבחים קו: כריתות
ב: (ד) מכות יג: שבוועות ד.
לו: סוטה ה. ע"ז נא: זבחים
קו: מנחות מט: (ה) יומא פא.
מנחות לו: (ו) מנחות לו:
(ז) [זבחים יט:] (ח) [זבחים
מד:] (ט) וע"י ירושלמי
זבחים פ"ג ה"ג (י) ר"ה לג:

תורה אור השלם

1. וְשִׁמְרֶתָ אֶת הַחֻקִּים
הָזֶּה לְמוֹעֵד מִמֶּנִּים
יְמִימָה:
שְׁמוֹת יג י
2. וְהָיָה לָךְ לְאוֹת עַל
יָדְךָ וּלְזִכְרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ
לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת יי
בְּפִיךָ כִּי בְיַד חֻקָּה
הוֹצֵאָךְ יי מִמִּצְרַיִם:
שְׁמוֹת יג ט

הגהות הב"ח

(א) גמ' ודילמא סבירא
ליה לילה: (ב) רש"י ד"ה
ואיבעית אימא אי סבירא קן
אי שמעינן דלכויל עמלא:
(ג) ד"ה מחזורתא וכו'
דקא מיפלגי: (ד) ד"ה שבת
גמי וכו' דמההירא קרא:
(ה) תוס' ד"ה מיכל וכו'
וכיין דלא מייכוונה וכו':
(ו) בא"ד דטעמא למ"ד
דלית ליה רשות משום:

מוסף רש"י

הִישָׁן בְּשִׁמְיָו בְּסוֹכָהּ.
 שָׁלַח שָׁמוֹ מַזְוִיָּה. וַיִּקְרָה.
 שְׁמִי מוֹסִיף עַל מַזְוִיָּה.
 וַיְבוֹרֶךְ מֹשֶׁה בְּמוֹסֵף
 וַיְבָרֶכְהוּ (חֲב). אֵלֶּה לְעִנְיָן
 סֵפֶר הַבְּלִבֶּר. וְהִנֵּה אֲמַלְכָר
 עָשָׂה סֶפֶר מִשְׁנֵה לְשֹׁנֵה
 (מִתּוֹת 17:2). תִּגְזֵן הַפֶּסֶח
 וְהַמִּלְיָה לְצוֹרֵת עֶשְׂרֵה.
 בְּפִיק לְדִכְרוֹת דִּקְשֵׁי
 לְיוֹן כְּרוֹתוֹת לְהַחֲדִישׁ
 עֵלֵיהֶם מַחֲלָה, וְקִמְי
 וְהַפֶּסֶח וְהַמִּלְיָה כִּרְתֵּם שְׁלֹמֶה
 עַל מַזְוִיָּה עֲשָׂה הָיָה בָּהֶם
 וְהָיוּ חִיִּיִּין מַחֲלָה עַל
 שְׁגָגָתָם, וְהַחֲלָתָה אִירֵה בָּהֶם
 אֵלֶּה עַל לֹא וְהִנֵּה דְרָכֵיהֶם
 (וְקִרְאָה ד) אֲשֶׁר לֹא
 תַעֲשִׂינָה (בְּרָחִים 17:2).
 הַשְׁמֵר לְדָאֹר לֹא.
 הַשְׁמֵר דְּרָכֵיהֶם בְּמִלְחָמָה
 דְּמוֹהֵי לְקִרְבָּנָה לֹא תַעֲשֶׂה,
 לֹא לֹא גִּמּוֹר לְלוֹקֹת, כְּגוֹן
 (דְּבָרִים 22) הַשְׁמֵר בְּנִגַּע
 הָרָעָה, וְתִשְׁמְעֵם שֶׁל יִקְוֹן
 בְּהִתְקֵן, וְעַל (שְׁמוֹת 17)
 הַשְׁמֵר לָךְ פִּן תַּכְרוֹת בְּרִית
 וְגוֹ, אֲבָל הַשְׁמֵר דְּעֵשָׂה
 כִּינֹר הָיָה מִשְׁמֵר שְׁמֹר
 לְעֹשֹׂת תַּפְלִיץ, עֵשָׂה הָיָה
 (מִתּוֹת 17:2).

כמוסיף על המצוה ללילה וזמן תפילין הוא ורצון הוא דגורר שמח
יפת כשהוא יסן: מדינה לה"ק וזמן תפילין. אלמא לא דריש
מימים ימימה למעוטי לילות דמוקים לקרא בפסח: שבת נמי וזמן
תפילין הוא. (י) מההוא קרא גופיה ממעט שבת: ודילמא פצירא אכל
לילה וזמן תפילין: דלא דריש מימים ימימה לענין תפילין אכל שבת
לאז וזמן תפילין הוא ונפקא ליה מוהיה לך לאות כדנפקא ליה לר"ע
לעיל דמוקי מימים ימימה לפסח דלא ממעט לילה מימים וקא
ממעט שבת מוהיה לך לאות: דא כושי. דא שאל כדכתיב
(פסלים י) על דברי כוש בן ימיני דהיינו שאל כדאמר' באלו
מגלחין (מ"ק דף טו:). ולא מיהו דא חכמים. דהוי כתוספת
על דברי תורה שפטרה נשים ממצות עשה שהזמן גרמא: כל
יונה. בן ארמית: בן אלא הזמן גרמא. אלמא מצות תפילין כל
עשה גם בלילה גם בשבת דאי מפסקת חד הוי להו וזמן קצוע:

דילמא סבר דה בר' יוסי דאמר נשים סומכות רשות. מכ דפטורות כמו מיכל בת שאול שהיתה מסתמא גם מצו כר' יוסי דתרווייהו ואע"ג דסתם ממני' דלין מעבדין את הה בסמוך אפ"ה מעשה רב דמיכל בת שאול ואשתו של יוסף ועוד לעשות להם נחם רוח ועוד הדיא רחיה מהא דאמר רב יונה ועוד עבדינא יומא טבא לרבנן דלא מפקדינא ועבדינא כו' ואם

המוצא תפילין פרק עשירי עירובין

ק עשירי עירובין צו.

ימים ובו פרט לשבתות ו"ט. נראה דלדרש' ללכות על דין דבסמון קא סמין ולכאורה אין להניח תפילין בחוה"מ שא"ל אות דאסור במלכה בדבר שאינו אבד ועוד דחייב בסוכה בחג ובפסח אסור באכילת חמץ וכן פסקו בהלכות גדולות אבל בירושלמי (פרק אלו מנחין הלכה ד) משמע דלרין להניח דגרס ההוא גברא דאבד תפילין אחת לקמיה דרבה דרז חננאל שדריה לקמיה דרבה דרז בר חנה אמר ליה לספרא זיל הוה ליה תפילין ואת כתוב לך דחננאל כותב אדם תפילין לעצמו אחת לקמיה דרב א"ל זיל כתוב ליה להדיא מתני' פליגי עליה דרב כותב אדם תפילין לעצמו אבל לאחרים לא רב פתר להניח פירוש מעמיד המשהנה שרפה להניח לאחר המועד אבל לזורק המועד יכול לכתוב אף לאחרים וכן מובא בדב' עוד מביאין רביה מספ"ק דביצה (דף טו.) גבי משלחין תפילין:

ושמרת את החוקה הזאת
מכאן אור"ת דאפי'
בני מערצא ^(א) דהיו מצרכין כשהיו
חולצין תפילין לשמור חוקיו היינו דוקא
כשחולצין סמך לחשיבה משום דלילה
לא זמן ותפילין הוא דמאס כהני
חוקה מינה לא קי"ל הכי ואין צריך
לצדך אפי' חולצין משום לילה דקי"ל
כר' עקיבא דאמר לא נאמרה חוקה
וזאלא לענין פסח צלצד ובהקדומן
רבה (מנחות דף נז.) פסקינן דלילה זמן
תפילין עד שעת שינה ורצ' אשי
ורבינא מסקי עתה הלכה ואין מורין
כן אלא כל הילכה זמן תפילין כרבי
עקיבא דשמעוני:

השמר דעשה עשה. ואפי' ר' יוחנן לאמר בהקומן רבש (מנחות דף לו:) השמר לעשה נמי ללא הוא ולהכי המניח מפילין אחר שקיעת החמה עובר בלאו מודה הוא שאם לא הניח ציוס שאינו לוקא לענין הנחת היום השמר דעשה עשה הוא כמו לענין עשיית פסח לאמר הכא דהוי עשה משום דהוי קוס עשה ודוקא לענין הנחת תפילין בלילה קאמר ר' יוחנן בלאו הוא דהוי כמו השמר בנגע הדרעת דחשיב ליה בלאו צ"כ אם לא הביא (שבת דף קלז:) א"ע"כ דכתיב לשמור ולעשות משום דפירשוהו בלאו הוא השמר שלא תפוך:

מִיכָל בַּת כּוֹשִׁי הִיטָה מִנָּחַת תְּפִלָּיִךְ. צִפְסִיקֶמָּה וְרִבְמִי כִּכְז' (ט) וְדָר' חֻזְקִיהָ בְּשֵׁר' אֶחָדוּ אִמְרוּ אֲשֶׁמּוּ שֶׁל יוֹנֵה הַשֹּׁשֶׁבֶת מִיכָל בַּת כּוֹשִׁי

מיחו זה חכמים מה שפי' בקונטרס דאי מלות עשה שהזמן גרמא הוא היו מוחין בידה שגראה כמוסיפה אין נראה לר"י דהא ר' יהודה ית ליה נשים סומכות רשות ושמועין ליה צפ"ק דסוכה (דף ב:) דאמר הילני המלכה היתה יושבת בסוכה ו' בנייה ומיהו ימ ליישב דמשום בנייה היתה יושבת ו'א' מיחיו ככל תוס' אין י' נמי משום דשמועין ליה לרבא צפרק דרואו ב"ד (ר"י דף מה:) דלעגורא ש' בזמנו צעי כוונה ולגבי אשה דלא מיחייבא הוי כשלא בזמנו (א) דכיון דלא מיכווני לה לא עברה אך נראה דחוק ונראה לפרש דטעמא למ"ד (א) דלא הוי רשות משום דתפילין לרביין גוף נקי וגשים אין וזירות ליהרר ועלייה לרגל משום דמיחיו כמציא חולין לעזרה או משום דאית פנים עזורה שלא לזוך ותקיעת שופר וסמיכה נמי דמקבצין למאן דלית ליה רשות לאו משום דמיחיו אלא משום דמקיעת מלאכה דרבנן היא כדאמר ב' כיסוי הדם (חולין דף פז:) דאין וודאה דוחה שבת וסמיכה אפי' בהקפס יד מיחיו כעבודה בקדשים:

אֲרִי'ת דְּמוּת לְנָשִׁים לְצַדִּיק עַל כָּל מִצְוֹת עָשָׂה שְׂהוּמָן גִּרְמָא אֲעִי'ג
ת' אֲעִי'ג דְּרִימ' ור' יְהוּדָה פְּלִיגֵי עֲלֵיהּ דְּכֹאֲמֵר בְּסִמּוּךְ קִימָא לִן
יְקוּת מִלְתָּקוּע' ל' דִּלָּא כר' יוֹסִי דְּשִׁמְשֵׁהּ הָא נָשִׁים מַעֲבִדִין כְּכֹאֲמֵר
ז' דִּרְכָּךְ אֵין דּוֹרְשִׁין (תַּגְיָה דף ע"ז:) דִּהֲבִיאָנוּהוּ לְעוֹרֹת נָשִׁים כְּדִי
ל' דִּקְדוּשָׁתָא מִן דְּמִי' לִי הִלְכֵהוּ כְּרִי יְהוּדָה
קוֹס שְׁפֹטוֹר וְעוֹשֶׂה לְצַדִּיק אִם כֵּן אֲמַאי קֹאֲמֵר דְּקוֹה

עין משפט
נר מצוה

א מ״ד מהל' תפילין הלכה י סמג
שין כז טו״ע א״ח ס״
ל סעיף ב:
ב מ״י וסמג שס טור
ש״ע א״ח ס״ לא סעיף
א:

ג מ"י פ"א מהל' קרבן
פסח הלכה א סמוג עשין
רנב:

ד מיי' פ"א מהלכות
מילה הלכה א סמג
שין כח טוש"ע י"ד ס'
רס:

ה' ע"ש"ע א"ח ס"י לח
סעיף ג צה"ה:

רבינו חננאל

[illegible][illegible][illegible]